P U T U S A N

Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ari Wibowo Alias Bowo
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 27 tahun/6 November 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pancing Gg.Juminem Lingk.5 Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

Terdakwa Ari Wibowo Alias Bowo ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa Ari Wibowo Alias Bowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AT. YUDHISTIRA PELAWI, S.H., SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H., FAHMI ANJUHA TAMA MANURUNG, S.H., ASTRI CHANIA, S.H., M.H., INDRI KAMALIA RAMADHAN, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Juli 2024 Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Mdn, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1035/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIBOWO ALIAS BOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI WIBOWO ALIAS BOWO dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara.

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Arifansyah, mengajukan Nota Pledoi (Nota Pembelaan) secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan didepan persidangan tanggal 21 Agustus 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ARI WIBOWO ALIAS BOWO pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jln. Pancing Gg. Keluarga Lingk. 5 Kel. 5 Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi JOHAN ANDRY LUBIS, Saksi ANGGRA FAJAR, Saksi M. SAFII dan Saksi TEGUH TRI SETIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi kemudian mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu di Jln. Pancing Gg. Keluarga Lingk. 5 Kel. 5 Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke Jln. Pancing Gg. Keluarga Lingk. 5 Kel. 5 Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu para Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ketika Terdakwa melihat kehadiran Para Saksi, Terdkawa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dari genggaman tangan Terdakwa ke lantai teras rumah dan Terdakwa lari berusaha kabur, kemudian Para Saksi mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang sebelumnya, kemudian ditemukan juga uang tunai berjumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa. Ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari HERI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. Pancing Gg. Keluarga Lingk. 5 Kel. 5 Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, dimama Narkotika jenis Shabu tersebut diperjualbelikan oleh Terdakwa yang apabila terjualkan seluruhnya maka Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah) dan uang tunai berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang disita oleh para saksi merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 089/III/POL-10009/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ARI WIBOWO ALIAS BOWO berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB: 1659/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ARI WIBOWO ALIAS BOWO berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nolempat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa ARI WIBOWO ALIAS BOWO pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jln. Pancing Gg. Keluarga Lingk. 5 Kel. 5 Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi JOHAN ANDRY LUBIS, Saksi ANGGRA FAJAR, Saksi M. SAFII dan Saksi TEGUH TRI SETIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi kemudian mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu di Jln. Pancing Gg. Keluarga Lingk. 5 Kel. 5 Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke Jln. Pancing Gg. Keluarga Lingk. 5 Kel. 5 Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu para Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ketika Terdakwa melihat kehadiran Para Saksi, Terdkawa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dari genggaman tangan Terdakwa ke lantai teras rumah dan Terdakwa lari berusaha kabur, kemudian Para Saksi mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang sebelumnya, kemudian ditemukan juga uang tunai berjumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa. Ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari HERI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. Pancing Gg. Keluarga Lingk. 5 Kel. 5 Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan. Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 089/III/POL-10009/2024tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ARI WIBOWO ALIAS BOWO berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti Narkotika No. LAB: 1659/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ARI WIBOWO ALIAS BOWO berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nolempat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Johan Andry Lubis,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya dimintai keterangan pada saat ini sehubungan saya bersama dengan rekan saya telah melakukan penangkapan tindak pidana narkotika terhadap diri Terdakwa Ari Wibowo Alias Bowo;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Ari Wibowo pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib, di Jalan Pancing Gg Keluraga, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam sebuah rumah;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil kami temukan berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu kami temukan di lantai rumah tempat Ari Wibowo sedang duduk-duduk yang beusaha dibuang oleh Ari Wibowo, sedangkan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantog celana depan sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ini adalah merupakan target operasi dari pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Ari Wibowo berusaha untu melarikan diri, akan tetapi saya berhasil menangkap Ari Wibowo;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang kami temukan adalah milik Terdakwa Ari Wibowo dan peranan dari Terdakwa adalah penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat kami introgasi Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut ia peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Heri di Jalan Pancing, Gg Keluarga, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Heri pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumahnya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib, saya dan rekan saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Ari Wibowo adalah penjual narkotika jenis sabu dan berada di sebuah rumah di Jalan Pancing Gg Keluarga, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saya dan rekan menuju lokasi yang dimaksud dan sesampai di disebuah rumah melihat Ari Wibowo berusaha membuang 1 (satu) plasitk klip yang diduga narkotika jenis sabu dari gegaman tangannya ke lantai teras, tetapi saya berhasil menangkap Ari Wibowo dan menyita 1 (satu) plasitk klip yang diduga narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Ari Wibowo beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Teguh Tri S,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya dimintai keterangan pada saat ini sehubungan saya bersama dengan rekan saya telah melakukan penangkapan tindak pidana narkotika terhadap diri Terdakwa Ari Wibowo Alias Bowo;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Ari Wibowo pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib, di Jalan Pancing Gg Keluraga, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam sebuah rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil kami temukan berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu kami temukan di lantai rumah tempat Ari Wibowo sedang duduk-duduk yang beusaha dibuang oleh Ari Wibowo, sedangkan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantog celana depan sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ini adalah merupakan target operasi dari pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Ari Wibowo berusaha untu melarikan diri, akan tetapi saya berhasil menangkap Ari Wibowo;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang kami temukan adalah milik Terdakwa Ari Wibowo dan peranan dari Terdakwa adalah penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat kami introgasi Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut ia peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Heri di Jalan Pancing, Gg Keluarga, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Heri pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumahnya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib, saya dan rekan saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Ari Wibowo adalah penjual narkotika jenis sabu dan berada di sebuah rumah di Jalan Pancing Gg Keluarga, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saya dan rekan menuju lokasi yang dimaksud dan sesampai di disebuah rumah melihat Ari Wibowo berusaha membuang 1 (satu) plasitk klip yang diduga narkotika jenis sabu dari gegaman tangannya ke lantai teras, tetapi saya berhasil menangkap Ari Wibowo dan menyita 1 (satu) plasitk klip yang diduga narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Ari Wibowo beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ari Wibowo Alias Bowo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib, di Jalan Pancing Gg Keluraga, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah;
- Bahwa adapun barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai teras rumah Terdakwa yang sempat Terdakwa buang, sedangkan uang sejumlah Rp. 120.000,- (saratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pemilik dari barang bukti narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 120.000,- (saratus dua puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Heri di Jalan Pancing, Gg Keluarga, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Heri pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa melakukan jual beli narkotika kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Heri untuk menjual narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk makan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Heri sejak dari kecil dan Terdakwa mempunyai hubungan saudara, dan awalnya ianya yang menawari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu;
- Uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib berawal ketika saksi Johan Andry Lubis, saksi Anggra Fajar, saksi M. Safii dan saksi Teguh Tri Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi kemudian mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu di Jalan Pancing Gg. Keluarga Lingk. 5 Kel. 5 Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kemudian para saksi langsung menuju ke Jln. Pancing Gg. Keluarga Lingk. 5 Kel. 5 Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu para saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ketika Terdakwa melihat kehadiran para saksi, Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dari genggaman tangan Terdakwa kelantai teras rumah dan Terdakwa lari berusaha kabur;
- Bahwa kemudian para saksi mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang sebelumnya, kemudian ditemukan juga uang tunai berjumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang disita oleh para saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari HERI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. Pancing Gg. Keluarga Lingk. 5 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, dimana Narkotika jenis sabu tersebut diperjualbelikan oleh Terdakwa yang apabila terjualkan seluruhnya maka Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tunai berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang disita oleh para saksi merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 089/III/POL-10009/2024tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ARI WIBOWO ALIAS BOWO berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB: 1659/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ARI WIBOWO ALIAS BOWO berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nolempat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Ari Wibowo Alias Bowo. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/ tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib, di Jalan Pancing Gg Keluraga, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, karena terkait dengan Narkotika golongan I jenis shabu. Penangkapan tersebut dilakukan setelah para saksi dari kepolisian Polres Pelabuhan Belawan yang mana mendapat informasi tersebut yang mana saksi Johan Andry Lubis, saksi Anggra Fajar, saksi M. Safii dan saksi Teguh Tri Setiawan berangkat dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Jalan Pancing Gg Keluraga, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, sesudah sampai dilokasi tersebut saya bersama rekan petugas kepolisian yang lain menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan lalu menemukan serta mengamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi (kepolisian) melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buahplastik klip berisi shabu dan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 089/III/POL-10009/2024tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ARI WIBOWO ALIAS BOWO berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB: 1659/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ARI WIBOWO ALIAS BOWO berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,04 (nol koma nolempat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sebagai penjual Narkotika golongan I jenis shabu, dimana Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan dengan cara terselubung *(undercover buy)*, sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buahplastik klip berisi shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan dan Uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang bisa menyebabkan runtuhnya generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Wibowo Alias Bowo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui *video teleconference* dengan didampingi Penasehat Hukumnya dipersidangan.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)